

N. R.G. 13593/2023



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio,

nel procedimento ex art.702 bis c.p.c. iscritto al n. r.g. **13593/2023** promosso da:

CP_1, nato il 20/10/1989 a Kishanpura (India), con il patrocinio degli avv.ti Rita Concetta Nicotra del foro di Catania e Avv. Lucia Camporeale;

RICORRENTE

Contro

Controparte_2

[...], rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

RESISTENTE COSTITUITA

ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 BIS CPC

Il ricorrente, cittadino indiano, regolarmente soggiornante in Italia in forza di permesso di soggiorno di lungo periodo UE, ha proposto tempestivamente ricorso in riassunzione (a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Catania con provvedimento del 8/12/2022) avverso il provvedimento di diniego del visto di ingresso per ricongiungimento familiare con la madre, sig.ra **Parte_1** nata l'1/04/1959 a Chathialian Hoshiarpur (India) emesso dall' **Organizzazione_1** a Nuova Delhi il 12/6/2019 e ha chiesto *“in via cautelare di autorizzare la madre del ricorrente a fare ingresso immediato in Italia, ordinando al ministero degli affari esteri nonché all' **Organizzazione_1** a Nuova Delhi, il rilascio di un visto per ricongiungimento familiare; 2. in via principale e nel merito, valutati gli elementi in fatto ed in diritto*

esposti nel presente ricorso, dichiarare illegittimo il diniego del rilascio di visto per ricongiungimento familiare e conseguentemente, ai sensi del d.lgs. 286/98, ordinare al ministero degli affari esteri il rilascio del visto di ingresso per il ricongiungimento familiare della madre”.

Nel ricorso è dedotto quanto segue: “il ricorrente è titolare di valido permesso di soggiorno di lunga durata rilasciato dalla competente Questura di Catania (v. All. 1) - il ricorrente, residente a Catania (v. All. n. 2), in data 2 ottobre 2018, in possesso dei requisiti di legge relativi all'idoneità del reddito e dell'alloggio, ha ottenuto nulla osta per il ricongiungimento familiare dallo sportello unico per l'immigrazione presso la Questura di Catania (v. All. n. 3) - tale organo trasmetteva alla rappresentanza diplomatica in Nuova Delhi il proprio nulla osta per il ricongiungimento ed il conseguente rilascio di quanto di competenza della rappresentanza Diplomatica in favore della madre del ricorrente **Parte_1** - a tal fine la rappresentanza Diplomatica inoltrava comunicazione alla Sig.ra **Parte_1** mediante la quale fissava appuntamento presso gli uffici in Nuova Delhi per la data del 27/2/2019 ore 12:00; - in data 8 maggio 2019 però l'**Organizzazione_2** predisponendo nei confronti della madre del ricorrente un avviso di rigetto del visto per motivo di ricongiungimento ex art. 10 bis l. 241/90 per “non aver fornito una spiegazione per cui le altre figlie che vivono in India non possono occuparsi di lei dal punto di vista economico” (v. All. n. 4); - tale avviso veniva trasmesso ai competenti uffici e posto a disposizione della Sig.ra **Parte_1** solo in data 27/5/2019 (v. All. 5); - in data 28 maggio 2019 la Sig.ra **Parte_1** inoltrava alla rappresentanza Diplomatica Italiana una lettera nella quale forniva precise indicazioni relativamente alle ragioni economiche oltre che culturali a causa delle quali non avrebbe potuto essere mantenuta economicamente dalle altre figlie (v. All. n. 6); - ciononostante il 12 giugno 2019 l'**Organizzazione_1** a Nuova Delhi negava alla sig.ra **Parte_1** madre del ricorrente, il rilascio del visto per motivi familiari in quanto “non sono state chiarite le questioni sollevate con avviso di rifiuto dell'8 maggio 2019” (v. All. n. 7)”.

La parte ricorrente ha, dunque, lamentato l'asserita illegittimità ed "ingiustizia" del provvedimento di diniego nei termini che seguono *"si ritiene fondamentale sottolineare è l'assoluta noncuranza da parte dell'autorità diplomatica delle tradizioni culturali indiane; tradizioni che si fondono e si confondono con il sistema giuridico-normativo nonché religioso che connota l'India. Orbene, premesso che il ricorrente vive in Italia ormai da anni, che è percettore di reddito in quanto lavoratore subordinato e che, da tempo provvede regolarmente ad inviare somme di denaro (v. All. n. 8) in favore della propria anziana madre (peraltro vedova da qualche anno- v. All. n. 9), l'ente Diplomatico non ha avuto la minima cura di analizzare e prendere seriamente in considerazione le osservazioni esposte mediante apposita comunicazione scritta dalla madre del ricorrente. A tal proposito ed ancor prima di entrare nel merito delle suddette osservazioni, appare fondamentale evidenziare che la madre della ricorrente, mediante sistema informatizzato, ed in particolare accedendo al sito web istituzionale mediante specifiche credenziali, apprendeva dell'esistenza di tale avviso di rigetto e del deposito della relativa comunicazione cartacea solo in data 27 maggio 2019. Come infatti è dato riscontrare dalla copia della schermata internet offerta in allegato, l' Org_1 indicava alla Sig.ra che la comunicazione era pronta per il ritiro presso l'ufficio territorialmente competente in data 27/5/2019. La Sig.ra procedeva a trasmettere le proprie delucidazioni in ordine a quanto richiesto, appena il giorno dopo, in data 28 maggio 2019. Tali osservazioni non venivano in alcun modo prese in considerazione dall' Org_1 , che anzi, attraverso il rigetto del 12 giugno 2019 sottolineava come non fosse mai pervenuto alcun chiarimento in ordine alle richieste specificazioni da parte dell'interessata. Come documentato, ciò non corrisponde al vero. Quest'ultima infatti chiariva, mediante lettera del 28 maggio 2019, l'esistenza di una situazione familiare che è in effetti il riflesso dell'intera cultura indiana. Difatti in India, in virtù di millenarie tradizioni culturali e religiose (se non giuridiche) i genitori possono (o meglio, devono) esclusivamente contare sul figlio maschio una volta che le figlie femmine abbiano contratto matrimonio. In una società certamente lontana anni luce dalla nostra, la*

figlia femmina è vista come motivo di sacrifici per i genitori che dovranno provvedere (ad ogni costo) alla loro dote in vista del matrimonio, che una volta celebrato decreta un inesorabile allontanamento dalla casa familiare per la giovane figlia. La donna, infatti, diventa dominio del marito e della famiglia di quest'ultimo. I genitori della figlia femmina, ed in particolare la madre, non potranno in alcun modo interferire nella sua vita. La madre non potrà recarsi presso l'abitazione della figlia coniugata. Non potrà in alcun modo sedere al tavolo della figlia, dormire presso la sua abitazione, trovare sostegno alcuno. Non vi è speranza che possa chiedere alla stessa un aiuto economico. Neppure quando si sia verificato come nel caso di specie, la morte del pater familias. In questi casi infatti, la madre potrà unicamente contare sul figlio maschio, sempre che possa godere di tale grande benedizione”.

Congiuntamente al ricorso è stata depositata la seguente documentazione: copia di permesso di soggiorno rilasciato a Catania in data 21.8.2019; 2. Copia del certificato contestuale di stato di famiglia e residenza del 24.9.2018; 3. Copia richiesta di nulla osta e copia di nulla osta rilasciato dallo *Organizzazione_3* di Catania in data 2.10.2018; 4. Copia di avviso di rigetto del visto per motivo di ricongiungimento dell'8.5.2019; 5. Copia schermata internet del deposito dell'avviso di rigetto presso il competente ufficio al fine del ritiro da parte della sig.ra *Parte_1* in data 27.5.2019; 6. Copia di comunicazione scritta inoltrata dalla sig.ra *Parte_1* in data 29.5.2019; 7. Copia di rigetto del visto per motivo di ricongiungimento del 12.6.2019; 8. Copia trasferimenti di denaro effettuati dal ricorrente in favore della madre *Parte_1*; 9. Copia certificato di morte del padre del ricorrente, sig. *Per_1* [...]. 10. Ordinanza Rg. 2019/11831 emessa dal Tribunale di Catania in data 8.12.2022.

Con note scritte depositate per l'udienza del 25/6/2024, il difensore del ricorrente ha dedotto: *“Preliminarmente è bene sottolineare anche in questa sede che il ricorrente vive in Italia ormai da anni, che è percettore di reddito in quanto lavoratore subordinato e che, da tempo provvede regolarmente ad inviare somme di denaro in favore della propria anziana madre (peraltro vedova da qualche anno); altresì va*

ribadito che l'ente Diplomatico non ha avuto la minima cura di analizzare e prendere seriamente in considerazione le osservazioni esposte (all'epoca del diniego) mediante apposita comunicazione scritta dalla madre del ricorrente.

Orbene, con riguardo ai profili surriferiti, risulta ancora una volta utile sottolineare che il ricongiungimento familiare si può definire come il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare, nei confronti dei familiari stranieri, concesso allo straniero che vive in Italia, purché siano rispettate le condizioni previste dalla legge. Come previsto infatti dal TU immigrazione, lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per determinati congiunti previsti dalla legge; tra questi ultimi i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori maggiori di sessantacinque anni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

La precisazione dell'assenza di figli ulteriori nel paese di origine di provenienza e quella della loro impossibilità al sostentamento dei genitori ultrasessantacinquenni, rintracciabile nel vigente articolo 29, lettera d) surriferito, è peraltro riflesso di modifica normativa introdotta con il decreto legislativo 160 del 2008.

Orbene, come peraltro chiarito espressamente dalla Suprema Corte di Cassazione mediante la pronuncia n. 20127/21 le due ipotesi previste alternativamente dalla norma ora richiamata, assumono un senso coerente con l'articolo 8 della CEDU e con i principi generali dettati in ambito comunitario, attraverso una espressione implicitamente sottointesa: e cioè, segnatamente per la prima ipotesi ("genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine"), si sottende "che siano in grado di provvedere al loro sostentamento".

Solo in tal modo, recita testualmente la Suprema Corte di legittimità, la nuova formulazione dell'articolo 29 TUI -che deve essere apprezzata nel suo complesso e non in modo atomistico-può rappresentare una corretta trasposizione del principio contenuto nel diritto dell'Unione che privilegia ricongiungimento dello straniero, con i componenti del suo nucleo originario come modalità attraverso la quale realizzare il principio universale della solidarietà familiare, laddove non sussistano condizioni impeditive, tra cui il pericolo per la collettività.

Nel caso in esame risulta che il ricorrente aveva richiesto ricongiungimento della madre, residente in India, al momento della domanda ultrasessantenne, specificando che la stessa, vedova da qualche anno, era costretta ad abitare da sola non potendo minimamente contare sull'appoggio economico delle altre figlie residenti in Nuova Delhi.

Non serve neppure ribadire dinanzi l'Onorevole Tribunale adito, quale sia la condizione femminile in India, né ribadire che la volontà della donna coniugata è totalmente assoggettata a quella del marito, non avendo la stessa alcun margine di autonomia, né sociale, né economica

Sin dalle prime battute di questo procedimento, infatti, è stato chiarito che secondo la cultura indiana di riferimento, le figlie femmine una volta sposate sono praticamente sottoposte al marito ed alla famiglia di quest'ultimo non avendo peraltro la minima indipendenza economica né la minima possibilità di potere aiutare in alcun modo la propria famiglia di appartenenza. Secondo infatti la cultura indiana, alla morte del Pater familias è il figlio maschio a dovere prendersi cura sotto ogni punto di vista, e certamente da quello strettamente economico, della propria madre. E questo peraltro il motivo per il quale, una volta contratto matrimonio, la donna si trasferirà nella nuova residenza coniugale accogliendo e prendendosi cura sotto lo stesso tetto anche della suocera (la madre del marito, non la propria madre!) .

Risulta che ricorrente abbia complessivamente tre sorelle; tra esse, una risiede ormai da anni con marito e figli in Italia, le altre due invece risiedono in Nuova Delhi ma per

le ragioni già specificate non possono in alcun modo provvedere ai bisogni ed alle esigenze basilari di vita della propria madre.

Sebbene tali regole socioculturali risultino essere distanti anni luce dal mondo occidentale, riflettono fedelmente la condizione familiare del ricorrente.

Del resto già all'atto del ricorso lo stesso dava prova di provvedere economicamente al sostentamento dell'anziana madre offrendo la dimostrazione di ciò attraverso la produzione di documentazione dalla quale risultavano costanti versamenti economici in favore della stessa. Tale prova viene oggi ad arricchirsi attraverso l'allegazione alle presenti note di ulteriore documentazione dalla quale emerge nettamente che il ricorrente non ha mai smesso di inviare con cadenza periodica protrattasi fino alla data odierna, di somme di danaro rilevanti (in termini di controvalore relativo potere di acquisto tra euro e rupie indiane).

Altresì in questa sede, per favorire la decisione dell'Onorevole Tribunale, si intende offrire documentazione giurata di dichiarazioni rese dalla madre del ricorrente e dalle sorelle residenti in Nuova Delhi, dalla quale emerge chiaramente la situazione familiare dapprima delineata: la madre del ricorrente, vedova ed anziana, è praticamente sola in Nuova Delhi e non può in alcun modo fare affidamento sulle due figlie residenti in territorio indiano in quanto le stesse non hanno la minima indipendenza economica e non possono in alcun modo provvedere alle basilari esigenze di vita della madre dato che devono e possono prendersi cura esclusivamente del proprio marito e della famiglia di quest'ultimo.

Da tutto quanto sin'ora rappresentato pare non possano residuare dubbi sulla vera e propria necessità che la madre del ricorrente possa raggiungerlo in territorio Italiano. La condizione documentata, l'effettiva e costante ed unica presenza economica del ricorrente nei confronti della propria madre, l'impossibilità che altri componenti del nucleo familiare possano farlo, conducono a ritenere assolutamente necessario un ricongiungimento familiare privilegiando una lettura non atomistica (per come peraltro suggerito dalla richiamata Corte di Cassazione) del dettato normativo vigente in favore della corretta applicazione del principio universale della unità familiare”.

Congiuntamente alle note è stato depositato un estratto Org_4 delle rimesse di denaro versate dal ricorrente alla madre nell'arco temporale 2022 -2024 nonché dichiarazioni giurate tradotte della madre e delle sorelle del ricorrente rimaste in India, circa la vivenza della madre a carico di questi.

Si è costituito in giudizio il Controparte_2 deducendo ed eccependo: “ *Il provvedimento con cui è stata rigettata la domanda di visto alla madre dell’odierna ricorrente è pienamente legittimo in quanto emesso in conformità alla normativa di riferimento, in particolare all’art. 29 TU Immigrazione. Infatti, a seguito dell’emissione in data 2.10.2018 del necessario nulla osta da parte della competente CP_3, la madre dell’odierno ricorrente il 28.02.2019 presentava domanda di visto per ricongiungimento familiare all Organizzazione_2 a New Delhi la quale, a seguito dell’emissione del preavvisi di rigetto in data 08.05.2019, ha legittimamente rigettato l’istanza in quanto, dall’analisi della documentazione prodotta, non è stato possibile accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento in merito al ricongiungimento di genitori infrasessantacinquenni e, in particolare, l’assenza di altri figli nel Paese di origine.*

Come noto, l’art. 29, comma 1, TUI infatti, sancisce che “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: (...) d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”; inoltre il comma 7 prevede che “L’ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all’articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l’esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all’effettivo accertamento dell’autenticità, da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o

stato di salute". Alla luce della normativa sopra riportata – avendo la madre della ricorrente un'età inferiore ai sessantacinque anni - per ottenere il rilascio del visto avrebbe dovuto dimostrare anche la sussistenza del requisito della vivenza a carico nonché della non esistenza di altri figli nel Paese di origine. Tale onere probatorio, tuttavia, non è stato in alcun modo soddisfatto e, al contrario, il ricorrente, come peraltro dallo stesso dichiarato nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha altre sorelle in India. Alla luce di quanto descritto, appare evidente come non sia sussistente il requisito imprescindibile ed espressamente richiesto dalla legge della non sussistenza di altri figli nel Paese di origine. Sul punto, si precisa che stante il chiaro dettato normativo e dato che al momento dell'istanza di visto per ricongiungimento la madre del ricorrente (nata il 1.05.1959) aveva meno di sessantacinque anni la sola presenza di altri figli – circostanza confermata dalla controparte - è motivo sufficiente per il diniego. Peraltro, anche considerando che attualmente la signora è ultrasessantacinquenne nel ricorso non sono dimostrati i gravi motivi di salute che renderebbero impossibile alle figlie l'accudimento della madre, limitandosi a richiamare le tradizioni culturali indiane. Alla luce delle considerazioni fatte - stante l'assenza dei requisiti imprescindibili per l'ottenimento del visto ai sensi dell'art. 29 TUI - l'Ambasciata ha correttamente emanato provvedimento di diniego. Si rileva altresì come la determina impugnata sia ampiamente motivata, indicando i presupposti in fatto e in diritto che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, ovvero sia l'assenza dei requisiti di legge per il rilascio del visto; parimenti completa risulta l'istruttoria avendo il Parte_2 altresì notificato il preavviso di diniego".

La domanda di rilascio del visto di ingresso per il ricongiungimento della madre del ricorrente non può essere accolta.

L'art. 29 dlgs 286/98, che elenca le categorie di soggetti ricongiungibili, prevede espressamente al comma 1 lett,d) per i genitori infrassessantacinquenni (come nel caso di specie), oltre al requisito della vivenza a carico, che costoro non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza.

Come eccepito dalla resistente e confermato dal ricorrente, questi ha sorelle nel Paese di origine e a nulla rileva (ai fini del diritto al ricongiungimento) che la madre è vedova e che il ricorrente le invii denaro e alleggi di essere l'unico familiare idoneo a mantenerla, in quanto figlio maschio, non potendovi provvedere le figlie per questioni culturali.

La giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente nelle note scritte (Cass. 20127/2021) non è pertinente al caso di specie perché riguarda il ricongiungimento di ascendenti del titolare di protezione internazionale (quale non è l'odierno ricorrente). Infatti, la domanda di ricongiungimento fatta da straniero titolare dello status di rifugiato (e in virtù dell'art. 22, comma 3 e comma 4, del D.Lgs. n. 251/2007, modificato dal D.Lgs. n. 18/2014, ai soggetti titolari di protezione sussidiaria, che sono equiparati ai titolari di status di rifugiato anche con riguardo al ricongiungimento familiare), è caratterizzata da aspetti di evidente specialità (Cass. 27812/22), visto che il considerando 8 della direttiva 2003/1986/CE richiama la particolare attenzione che richiede la situazione dei rifugiati, "in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare", che giustifica "condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare" (Cass. 20127/21).

La giurisprudenza di legittimità (Cass. 27812/2022) è univoca nel confermare l'eccezionalità di tale interpretazione limitatamente ai soggetti titolari di protezione internazionale, tanto che in un caso sovrapponibile a quello in esame (il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno all'ascendente per coesione familiare con il figlio soggiornante di lungo periodo in presenza di un altro figlio nel Paese di origine) ha precisato che "la fattispecie della domanda di ricongiungimento fatta da straniero titolare dello status di rifugiato e caratterizzato da aspetti di evidente specialità (cfr. considerando 8 della direttiva 2003/1986/CE).... né la direttiva europea 2003/86/CE, volta a riconoscere tutela all'unità familiare (cfr. considerando 9 con specifico riferimento alla famiglia nucleare, coniuge e figli minori) ed a facilitare l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi, riconosce tale diritto incondizionatamente

agli ascendenti, rispetto ai quali ammette la possibilità che lo Stato membro fissi della condizioni (cfr.considerando 10) senza che esse costituiscano violazioni dell'art. 8 della CEDU come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo”.

A nulla rileva (ai fini dell’affermazione del diritto all’unità familiare) neppure l’argomentazione del ricorrente circa le tradizioni culturali indiane per cui le figlie femmine non si occupano dei genitori, spettando tale compito ai figli maschi.

Pacificamente, infatti, con riferimento al diritto all’unità familiare la Corte Costituzionale ha precisato che (ord. 368/06) “ l'inviolabilità del diritto all'unità familiare è certamente invocabile e deve ricevere la più ampia tutela con riferimento alla famiglia nucleare, eventualmente in formazione e, quindi, in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori>>; mentre, nei casi di ricongiungimento tra figli maggiorenni, ormai allontanatisi dal nucleo di origine e genitori, il legislatore ben può bilanciare "l'interesse all'affetto" con altri interessi meritevoli di tutela (sentenza n. 224 del 2005 e ordinanza n. 464 del 2005); che la scelta del legislatore di limitare il ricongiungimento alle ipotesi in cui vi è una effettiva e grave situazione di bisogno di quei familiari che non possono in alcun modo soddisfare autonomamente le proprie esigenze primarie di vita, risultando, altresì, privi di altri figli nel Paese di origine in grado di sostentarli, risulta del tutto ragionevole, in quanto il legislatore può regolare l'accesso degli stranieri nel territorio nazionale sulla base di scelte che tengano conto di un <<corretto bilanciamento dei valori in gioco>> (sentenza n. 224 del 2005 e ordinanza n. 232 del 2001); che, in particolare, la Corte ha affermato, con riferimento al diritto al ricongiungimento familiare, che la discrezionalità del legislatore risulta ancora più ampia <<in quanto il concetto di solidarietà non implica necessariamente quello di convivenza, essendo ben possibile adempiere il relativo obbligo mediante modalità diverse dalla convivenza>> (sentenza n. 224 del 2005); che anche la censura relativa all'asserita disparità di trattamento tra richiedenti il ricongiungimento che abbiano fratelli e richiedenti che invece ne siano sprovvisti è stata già dichiarata infondata dalla Corte, <<avuto riguardo alla diversità delle situazioni poste a raffronto, che giustifica una disciplina differente..... Si è già

detto che il diritto al godimento della vita familiare deve essere garantito senza condizioni a favore dei coniugi e dei nuclei familiari con figli minori, mentre negli altri casi esso può anche subire restrizioni, purché' nei limiti della ragionevolezza>> (sentenza n. 224 del 2005); in quest'ultima sentenza si precisa ulteriormente che “ tale limite non risulta superato nella previsione normativa in esame, ove si consideri ad esempio l'ipotesi che vi siano altri figli nel paese d'origine e siano pertanto possibili altre forme di conservazione dell'unità familiare”.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato con riguardo alla domanda di rilascio del visto in favore della madre infrasestantacinquenne del ricorrente non essendo stata dimostrata la sussistenza dei requisiti ex art. 29 comma 1 lett.d) del dlgs 286/98.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (valore indeterminabile complessità bassa onorari medi 2950 euro, oltre accessori di legge)

PQM

- rigetta il ricorso
- condanna il ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite che liquida in 2950 euro, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 26 giugno 2024

Il Giudice

Dott.ssa Antonella Di Tullio